



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0072987-25.2016.8.26.0050 controle nº 2103/2016**
 Réu: **CLAUDIO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

VISTOS, etc.

CLÁUDIO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/2006. Segundo consta na denúncia, no dia 29 de agosto de 2016, por volta das 06 horas, na Rua Helen Keller, 160, Vila Mariana, nesta Capital, o acusado semeou e cultivou uma planta de *Cannabis sativa L*, conhecida como “maconha”, com peso líquido de 26,1g (vinte e seis gramas e um decigrama), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi pessoalmente notificado, folhas 143 do processo digital. Apresentou resposta à acusação (fls. 132), e a denúncia foi recebida a folhas 135. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso de substância entorpecente. A defesa, por sua vez, ratificou as alegações apresentadas pela acusação.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido formulado procede parcialmente.

Restaram demonstradas nos autos a materialidade e a autoria de crime diverso do tráfico de drogas na modalidade descrita na denúncia.

Vislumbra-se a ocorrência do delito de posse de entorpecentes para consumo, tipificado no artigo 28, *caput*, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade do referido crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante juntado a folhas 02/03, boletim de ocorrência nº 37/2016 (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de constatação nº 395.963/2016 (fls. 19/20), laudo de exame químico-toxicológico nº 395.964/2016 (fls. 146/148), que atestou a presença da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

substância “TETRAHIDROCANABINOL”, nos materiais encontrados com o réu. Substância entorpecente que determina dependência química e psíquica, de uso proscrito no Brasil, bem como pelos elementos colhidos em sede policial e as provas produzidas em juízo.

Segundo restou apurado, policiais civis realizavam operação com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão, bem como mandado de prisão temporária de pessoas investigadas por organização voltada a prática de tráfico. Compareceram à residência do imputado, munidos de mandado de busca e apreensão, e no local foi encontrado um vaso contendo um pé de “maconha”, com 76 cm (setenta e seis centímetros) de altura, além de uma balança de precisão.

O réu foi flagrado na posse da substância entorpecente, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na delegacia, o denunciado Claudio Augusto de Carvalho Junior, informou que estava em sua residência quando chegaram policiais civis, com um mandado de busca e apreensão. Durante a busca foi localizada uma balança de precisão, que o imputado utilizava para aferir o peso das drogas que consome. No quintal do imóvel também foi encontrado um vaso, com pé de “maconha”, cultivado pelo acusado (fls. 06/07).

Em juízo, o réu Claudio Augusto de Carvalho Junior, negou o fato que lhe é imputado, acerca da traficância. Declarou que estava em sua residência quando policiais civis apresentaram um mandado de busca e apreensão para diligência. Permitiu a entrada dos agentes da Lei, que iniciaram a busca. Durante as buscas, foi localizado um vaso com um pé de “maconha”. Declarou que a mesma era plantada para uso pessoal. Trabalha com um projeto social, “Aprendiz de Samurai”, na academia “CET Sapo Capoeira”, e no “Aquático do Bosque”, na Praça da Árvore. No final, disse que nunca foi processado.

A testemunha, Emerson Fabiano Ferraioli Baldi, policial civil, informou que efetuava cumprimento de mandado de busca e apreensão. Encaminhou-se até o imóvel do imputado, uma vez que durante investigações, referido local foi apontado como depósito de entorpecentes. Realizou a diligência, e na casa do denunciado, encontrou um vaso de planta, com um pé de “maconha”. Indagado, o acusado informou que o entorpecente era para uso próprio. Relembrou que foi apreendida uma balança de precisão. Ao final, reconheceu o réu como a pessoa que sua equipe deteve.

A testemunha, José Eduardo Cunha, também policial civil, asseverou que foi convocado para realização de operação e combate ao tráfico de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entorpecentes. Em posse de um mandado de busca e apreensão, dirigiu-se até a residência do imputado. Efetuou a diligência, localizou um aparelho de telefone celular, uma balança de precisão danificada, e um vaso com pé de “maconha”. Questionado, o acusado disse que o plantio era para uso próprio. Por fim, reconheceu o réu como a pessoa que sua equipe deteve.

Não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais civis que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos.

Mas, em que pese o posicionamento do Ilustre representante do Ministério Público em seu pedido inicial acusatório, a prova produzida é contraditória.

Com efeito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do imputado, foi localizado um vaso, em que havia sido plantado pé de “maconha”. Referido relato foi trazido a Juízo por meio dos depoimentos dos policiais civis, corroborados com o interrogatório, em Juízo, do acusado, no sentido de que a erva era utilizada para consumo pessoal.

Portanto, de rigor a desclassificação do crime mais grave, posto que no caso em questão vislumbra-se a ocorrência do crime de posse de entorpecentes para consumo.

O laudo pericial foi categórico ao descrever: “a planta arbustiva com 76 cm (setenta e seis centímetros) de comprimento e constituído por raiz, caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos. Com massa líquida de 26,1g (vinte e seis gramas e um decigramas). E deste foi retirado 2,0g (dois gramas) para análise, com resultado, por meio de uso de Cromatografia em camada delgada e, dentro das condições analíticas empregadas, foi detectada a substância “TETRAHIDROCANABINOL” (fls. 147), elemento de uso proscrito no Brasil.

Portanto, em face do que foi exposto, registrou-se que o acusado praticou a conduta prevista no artigo 28 da lei nº 11343/06, uma vez que mantinha em sua



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

residência, sob sua custódia, substância de cunho entorpecente, para uso pessoal.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 59 do Código Penal, por ser o réu primário e de bons antecedentes, fixo a pena de **advertência sobre os efeitos das drogas**, conforme disposto no artigo 28, inciso I, da Lei n.º 11.343/06.

Diante de todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para **CONDENAR** o réu **CLAUDIO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR** como incurso nas penas do artigo 28, *caput*, da Lei n.º 11.343/06, à pena de **ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS**.

Determino a destruição da droga apreendida a folhas 15, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**